

1501482-34.2022.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/07/2022

... nos mínimos legais: 05 anos de reclusão (tráfico de droga) e 01 mês de detenção (receptação culposa).

Segunda Fase: O réu é reincidente (página 106 - feito nº 0000573-38.2015.8.26.0608; páginas 106/107 - feito nº 0018440-82.2016.8.26.0196), motivo pelo qual agravo as penas em 1/6: 05 anos e 10 meses de reclusão (tráfico de droga) e 01 mês e cinco dias de detenção ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

2ª Vara Criminal

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 2650, Franca - SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501482-34.2022.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501482-34.2022.8.26.0196

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO PAULO DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Vistos.

JOÃO PAULO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e no artigo 180, caput, combinados com o artigo 61, inciso I, do Código Penal, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.

Narra a denúncia que o réu, entre os dias 19 de março e 13 de abril de 2.022, nesta cidade e comarca de Franca, adquiriu e recebeu, em proveito próprio, um televisor de 40 polegadas da marca Panasonic, pertencente à vítima Jorge Hideo Hirakama, que ele sabia ser produto de crime.

Narra, ainda, a denúncia que o réu, no dia 13 de abril de 2.022, por volta das 09h00min, na residência situada na avenida Marinho Ribeiro, 1.643, Residencial Jardim Vera Cruz, nesta cidade e comarca de Franca, guardava, para fins de comercialização ou de entrega a consumo, sem autorização e em desacordo com

determinação legal ou regulamentar, o total de 34,46g de "Cannabis sativa L", ou seja, maconha, dos quais 14,19g estavam num pote plástico transparente, 1,49g estavam acondicionados em saco plástico transparente com fechamento tipo "zip-lock" e 18,78g estavam acondicionados em invólucro plástico transparente, substância entorpecente que determina dependências física e psíquica, conforme laudo de constatação de páginas. 59/62. Além disso, estava na posse do televisor de 40 polegadas, de origem ilícita (boletim de ocorrência de páginas. 07/08 e auto de exibição e apreensão de páginas 10/11).

Notificado e citado, o réu apresentou defesa, com recebimento da denúncia e designação de audiência de início de instrução e julgamento.

Em juízo foi ouvida a vítima, inquiridas testemunhas e realizado o interrogatório.

Em memoriais, o Ministério Público pugnou, preliminarmente, pela juntada do auto de avaliação da televisão apreendida na posse do réu e verificar se houve perícia no telefone celular do réu. No mérito, pela procedência da denúncia.

Por outro lado, a defesa em seus memoriais pediu a absolvição nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, pediu a3fixação da pena no mínimo legal e o estabelecimento do regime inicial aberto com substituição por penas restritivas de direito.

As partes manifestaram sobre o auto de avaliação juntado à página 237.

É o relatório.

Decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade dos delitos encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (página 01), boletim de ocorrência (páginas 07/08), auto de exibição e apreensão (páginas 10/11), auto de entrega (página 12), laudo toxicológico definitivo (páginas 208), auto de avaliação (página 237).

A vítima Jorge Hideo Hirakama disse que estava em uma festa quando recebeu uma ligação do seu filho dizendo-lhe que sua casa havia sido furtada. Foram subtraídos alguns pertences, tendo o televisor sido recuperado depois de um mês, pois a pessoa acessou a Netflix, acionando a sua localização. Avalia a televisão em dois mil reais.

A testemunha Matheus dos Reis Ponsancini, delegado de polícia, disse policiais de Alpinópolis solicitaram apoio para cumprimento de mandado de busca na cidade de Franca. Na casa do réu, localizaram a televisão e certa quantidade de maconha. Indagado, o acusado disse que comprou o televisor, não se redisse que era para seu próprio consumo. A localização da televisão foi por conta de o acusado ter acessado a Netflix. Por fim, disse que, salvo engano, não foi encontrada nenhuma balança.

A testemunha Lucas José da Costa, policial civil, disse que a diligência iniciou-se por solicitação da polícia de Passos/MG, que rastreou o uso de um aparelho televisor. No local, o réu atendeu a equipe e, no interior, foi localizada a televisão. Sobre a mesa, havia uma porção de maconha, e, no armário, um pote com mais entorpecente. Indagado, disse que comprou a televisão na Vila São Sebastião de uma pessoa que não conhece, pagando a quantia de trezentos reais, não apresentando nenhum documento. Sobre a droga, o acusado confessou a propriedade, dizendo que seria para seu próprio uso. O celular do réu foi apreendido para verificar a existência de possíveis conversas sobre tráfico de droga.

Em essência, seu depoimento confirma o que já fora narrado por si próprio e por seu colega de trabalho Paulo César de Resende quando da elaboração do Boletim de Ocorrência (páginas 02/03 e 04).

Por fim, o réu disse ter comprado o televisor na Vila São Sebastião de um rapaz, cujo nome desconhece, pagando a quantia de trezentos reais. Disse não ter pego recibo da televisão. Afirmou ter comprado a droga para seu próprio uso e que levaria entre 20 dias e um mês para consumi-la.

Ao término da instrução criminal, a prova é por demais robusta para embasar um decreto condenatório meramente parcial.

No que se refere ao delito de tráfico, a condenação é de rigor.

De fato, infere-se nada haver nos autos que lance alguma sombra de dúvida acerca da veracidade da palavra dos policiais, não se percebendo qualquer razão minimamente plausível para que tenham mentido em juízo simplesmente no intuito de incriminar falsamente os acusados, correndo o risco de serem, eles próprios, processados criminalmente. Além disso, fossem inventar uma estória com tal escopo, e teriam inventado uma na qual eles tivessem sido pegos na posse direta de todo o entorpecente, e não uma na qual não a vinculação deles com boa parte da droga é meramente indireta. Assim, a própria dinâmica da narrativa confere verossimilhança à versão dos milicianos, que, não infirmada por nenhum outro elemento de prova, merece ser acolhida como expressão da verdade dos fatos.

Tomando a palavra dos policiais, portanto, como descrição da realidade dos fatos, tem-se que o crime de tráfico encontra-se delineado. A conjugação da quantidade do entorpecente e a maneira que estavam guardadas não deixa espaço para dúvidas razoáveis acerca de que o acusado efetivamente estava vendendo entorpecente. Mesmo porque o próprio réu afirmou que o montante apreendido equivalia a cerca de um mês de consumo, não sendo próprio de consumidores que façam verdadeiros estoques de entorpecentes.

Porém, quanto ao delito de receptação, uma observação se faz necessária.

Analisando-se a prova quanto às circunstâncias da aquisição do bem, não há elementos firmes o suficiente para que se tenha por certo que o réu efetivamente sabia da origem ilícita do objeto. Contudo, tendo-se em vista o local em que se comprou o bem, próximo à chamada “feira do rolo”, na Vila São Sebastião, na qual objetos furtados e roubados são frequentemente vendidos a preço baixo, a ausência de identificação do vendedor e o preço e aquisição (supostamente R\$300,00 por um televisor Smart TV, cujo valor bem abaixo do mercado é quase dez vezes maior: R\$2.799,90 – página 237), tem-se que ao menos ele tinha condições de saber tratar-se de bem de origem criminosa.

Assim, não comprovado o dolo na aquisição do motor pelo réu, forçoso concluir que o caso se enquadra no delito de receptação culposa.

Passo a dosar a pena:

Primeira Fase: As circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, motivo pelo qual mantenho as penas-bases nos mínimos legais: 05 anos de reclusão (tráfico de droga) e 01 mês de detenção (receptação culposa).

Segunda Fase: O réu é reincidente (página 106 – feito nº 0000573-38.2015.8.26.0608; páginas 106/107 – feito nº 0018440-82.2016.8.26.0196), motivo pelo qual agravo as penas em 1/6: 05 anos e 10 meses de reclusão (tráfico de droga) e 01 mês e cinco dias de detenção (receptação culposa).

Embora o Superior Tribunal de Justiça considere viável a compensação entre a agravante de reincidência e a atenuante de confissão espontânea, pois seriam ambas circunstâncias preponderantes, ressalva as situações em que o réu confessa espontaneamente a prática do crime, mas ostenta diversas condenações. Isso porque, embora a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça tenha fixado a tese de ser possível compensar a confissão com a reincidência específica, reiterou não ser cabível a medida quando se trata de réu multirreincidente, exatamente como acontece aqui, no tocante ao delito de receptação (apenas nesse crime o réu é confesso).

Terceira fase: Diante da reincidência, o réu não faz jus ao benefício previsto no artigo 33, parágrafo quarto, da Lei 11.343/06.

Torno definitiva a pena do réu em 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 01 mês e 05 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, nos moldes do artigo 33 e parágrafos do Código Penal. Deixo, pois, de aplicar o disposto no artigo 387, parágrafo segundo, do Código de Processo Penal tendo-se em vista que o regime inicial não se fixou com base apenas na quantidade de pena aplicada.

Isto com relação à pena privativa de liberdade. Relativamente à pena pecuniária, e tendo-se em vista que não há nos autos elementos que permitam auferir a situação financeira do réu, fixo-a em 500 dias-multa no mínimo.

Isto posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e condeno o réu JOÃO PAULO DA SILVA como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e no artigo 180, parágrafo terceiro, combinados com o artigo 61, inciso I, do Código Penal, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado e 01 mês e 05 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 500 dias-multa no piso.

Diante da pena e do regime inicial aplicados, tendo o réu respondido o feito preso e permanecendo presentes os requisitos da custódia cautelar, seja ele recomendado no estabelecimento prisional onde se encontrar.

Após o trânsito em julgado, lancem o nome do réu no rol dos culpados, expedindo guia de recolhimento e encaminhando-a à Vara de Execuções Criminais onde o réu encontra-se preso. Autorizo a destruição da droga apreendida.

O réu arcará com as custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4.º, parágrafo nono, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, o preceituado nos artigos 2.º, 3.º, 9.º e 12, da Lei n.º 1.060/50.

PRIC..

Franca, 14 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA